

1504816-48.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS e outro

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado à fl.13, e de WELINGTON ROMA LIMA qualificado as fls.17, como incursos nas sanções impostas no art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1504816-48.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504816-48.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS e outro

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado à fl.13, e de WELINGTON ROMA LIMA qualificado as fls.17, como incursos nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, e no art. 29 do CP.

No dia 28 de fevereiro de 2020, por volta das 13h, no CEASP, situado à Avenida Doutor Gastão Vidigal, altura do nº1645, Vila Leopoldina, nesta cidade e comarca, os réus, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos, traziam consigo, guardavam e expunha à venda, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 14 (quatorze) porções de Tetraidrocanabinol (THC), substância

vulgarmente conhecida como "maconha", contendo 37,4g. (trinta e sete gramas e quatro decigramas) e 120 (cento e vinte) invólucros plásticos de cocaína, contendo 33g (trinta e três gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$115,00 - conforme auto de exibição e apreensão a fls.11/13 e laudo de constatação a fls.19/21).

Pois bem.

Segundo o apurado, os denunciados ajustados para a prática do crime de tráfico se dirigiram para o CEAGESP, local conhecido por ser ponto de drogas.

Para tanto, RAFAEL trazia consigo e guardava 14 porções de maconha, além da quantia de R\$55,00 em espécie, ao passo que WELINGTON tinha em sua posse 120 invólucros plásticos de cocaína e a quantia de R\$60,00.

Ocorre que Policiais Civis em breve campana no local dos fatos observaram os denunciados em busca de usuários expondo à venda os entorpecentes nos seguintes termos "aqui tem coca-maconha, maconha-coca".

Diante disso, os denunciados foram abordados ocasião em que as drogas acima descritas foram localizadas, além do numerário total de R\$115,00 em espécie, lucro auferido pelas vendas realizadas.

Presos em flagrantes os indiciados foram conduzidos até o Distrito Policial onde confessaram os fatos. RAFAEL disse ainda que ganharia pelo o dia a quantia de R\$200,00 (fls.10/12).

Inegável, portanto, a destinação dos entorpecentes ao comércio ilícito, diante da quantidade, variedade, forma de acondicionamento dos entorpecentes e apreensão de numerário.

Conversão da prisão em flagrante dos réus em prisão preventiva, em audiência. (fls. 45/48)

Em 09/03/20, foi recebida a denúncia (fls.77)

Concedida a liberdade provisória em favor dos réus (fls.93)

Réu Wellington citado (fls.119). Réu Rafael citado (fls.230) Defesa prévia dos réus apresentada (fls.124/126) e requerida a propositura de acordo de não persecução penal.

Ministério Público contrário ao pedido formulado (fls.142/144), contrariedade a que aderiu o E. PGJ (fls.156/163).

Manutenção da denúncia (fls.164)

Impetrado o Habeas Corpus nº 2098495-50.2020.8.26.0000 (fls.171/183). Indeferimento da medida liminar requerida no habeas corpus (fls.184/185).

Habeas Corpus denegado (fls. 231/241)

Laudo pericial químico-toxicológico (fls.225/227)

Audiência. Revelia dos réus. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1), no boletim de ocorrência (fls. 2/4), no auto de exibição e apreensão (fls.7/8), no laudo de constatação (19/21), no laudo pericial químico-toxicológico (fls.225/227), e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos em sede investigativa foram corroborados pela prova produzida em juízo.

Pedro, policial civil, trabalhava nas imediações do CEAGESP. Ouviu pessoas gritando e oferecendo drogas. Avistou, posteriormente, os dois réus, pessoas que estavam gritando e oferecendo drogas. Foi feita a busca pessoal nos réus. Com Rafael, foram encontrados papелotes de maconha, acondicionados para o consumo, e dinheiro. Com Wellington, por igual drogas e dinheiro. Ambos confessaram que estavam ali vendendo drogas, recebendo, cada um, a quantia diária de R\$ 200,00 para traficar.

O policial Francisco disse não se recordar dos fatos. Afirmou que a delegacia onde fica lotado é ao lado do CEAGESP. Disse ser costumeira a prática de tráfico no local. Não se lembrou da ocorrência em si mesma. Informou que sempre lê os termos que assina. Lógico que, se assinou o termo policial (fls. 09), leu o mesmo, lançando a sua firma.

E os réus, quando ouvidos em sede policial, confessaram a prática do crime (fls. 10/11 e 12). Em juízo, a revelia foi opção dos réus, não servindo para excluir a imputação feita tampouco para diminuir a pena a quem do mínimo legal.

A conjugação dos elementos probatórios, colhidos em sede policial, e a prova produzida em juízo, sob o contraditório, conferem a certeza a autoria, nada indicando, cuide-se de hipótese de mero uso de drogas.

Passo a analisar e a individualizar a pena.

A pena inicial, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é de 5 anos de reclusão, 500 dias-multa.

Passo à individualização da pena.

Os réus são primários. Na segunda-fase da dosimetria da pena, anoto que - dada a revelia - não houve confissão do crime. Mesmo que houvesse (a feita em fase policial fosse considerada), não teria o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal. A pena intermediária fica mantida no patamar anterior.

Na terceira fase, nada indica que os réus estejam envolvidos na prática da traficância ou integre facção criminosa, de tal modo que, ainda que considerada a quantidade e variedade de entorpecentes (que não fogem ao padrão de casos congêneres), aplica-se o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Regência. Para cada um dos réus, a pena definitiva é fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas medidas restritivas de direito, a serem fixadas em execução, e de 166 dias-multa, no mínimo-legal, atualizadas desde a data dos fatos.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado à fl.13 e WELINGTON ROMA LIMA qualificado as fls.17, como incursos nas sanções impostas nos artigos 33, §4º, da Lei no 11.343/06 e art. 29 do Código Penal, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas no juízo das execuções, e à 166 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos.

Decreto a destruição das drogas e a perda do dinheiro apreendido.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 08 de junho de 2022.

J.Paulo camargo magano

Juiz de Direito

Sentença Proferida.